Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
19 DIC 2025
Nº de Registro: 512 Nº de Folios: 15
Hora: 23:59 Firma: BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Resolución Nº 28

Ayacucho, 17 de diciembre de 2025.

VISTOS:

i) Escrito de fecha 22 de setiembre de 2025, presentado por el Sr. Vladimir Salcedo Vila, con sumilla "Solicito Integración de Laudo Arbitral".

Ii) Escrito de fecha 6 de noviembre de 2025, presentado por el procurador público del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO (en adelante, la ENTIDAD), con sumilla: "Absuelvo recurso contra el laudo".

CONSIDERANDO:

1. *Mediante Decisión Nº 25, de fecha 5 de setiembre de 2025, se emitió el Laudo Final, que resolvió la controversia surgida entre Vladimir Salcedo Vila con el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho. Dicha resolución fue notificada a las partes el 8 de setiembre de 2025, conforme a los cargos de notificación que obran en el expediente.*

2. *De conformidad con el literal m del acápite de Solicitudes Contra el Laudo de la Resolución Nº 01 de fecha 12 de junio de 2023, notificado el laudo las partes pueden interponer solicitudes contra el laudo - rectificación, interpretación, integración y/o exclusión- en sede arbitral,; por lo que, mediante escrito de visto i) el Contratista formuló solicitud de integración contra el Laudo – contenido en la Resolución Nº 25.*

3. *Es el caso que, a través de la Resolución Nº 26 de fecha 23 de octubre de 2025, se corrió traslado del escrito presentado por el Contratista a la Entidad para que manifieste lo que estime pertinente en el plazo de diez (10) días hábiles, acción que fue realizada a través del escrito de vistos ii).*

4. *Con Resolución Nº 27 de fecha 10 de noviembre de 2025, se dispuso el plazo de diez (10) días hábiles para resolver la solicitud formulada por el Contratista, el mismo que se prorroga de forma automática por un plazo adicional de diez (10) días hábiles, a partir del día siguiente de vencido el primer plazo, en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 2 del artículo 56 del REGLAMENTO.*

A. POSICIÓN DEL CONTRATISTA:

5. *Conforme se aprecia el Contratista sustentó su objeción bajo las siguientes consideraciones, las mismas que se transcriben para una adecuada ilustración:*

> **III. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.**
>
> **3.1.** La presente solicitud de integración del Laudo Arbitral tiene como finalidad evidenciar una omisión sustancial por parte del Tribunal Arbitral en relación con la pretensión subordinada contenida en la segunda pretensión principal de la demanda. En efecto, dicha omisión se manifiesta en la ausencia de pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud de indemnización por daño emergente, bajo el argumento de que la resolución del contrato no fue controvertida, lo cual no se condice con los hechos del proceso. En realidad, la resolución contractual sí fue cuestionada por mi representada; sin embargo, el Tribunal Arbitral, al acoger una excepción planteada por la Entidad, declaró la caducidad del derecho a reclamar sobre dicho extremo, impidiendo así el análisis de fondo de esa controversia.
>
> **3.2.** Esta circunstancia resulta determinante, puesto que el Tribunal no puede sustentar la improcedencia del análisis indemnizatorio en la supuesta ausencia de controversia sobre la resolución, cuando lo cierto es que la controversia existió y fue incluso reconocida como tal en el desarrollo del proceso arbitral, pero no fue resuelta en mérito a su contenido sino únicamente por una barrera procesal. En ese sentido, la declaración de caducidad no equivale a una falta de cuestionamiento o conformidad con la resolución contractual, sino que simplemente impidió su evaluación sustantiva. Pretender, entonces, que no existió controversia, resulta no solo inexacto, sino jurídicamente insostenible.

3.3. Asimismo, debe recordarse que la pretensión indemnizatoria fue formulada de manera expresa y autónoma como subordinada en caso se determine la no continuación del contrato, conforme se precisó en el numeral 4.12 de la modificación de la demanda arbitral. Dicha pretensión tenía como finalidad obtener el reconocimiento del daño emergente ocasionado por la terminación del contrato, más allá de la validez o nulidad de la resolución. Se trataba, en efecto, de una solicitud con fundamento propio, basada en los efectos patrimoniales generados por el acto resolutorio y en la responsabilidad que de ello se deriva.

3.4. Por su parte, la Entidad[1], en su contestación, no desconoció la posibilidad jurídica de que una resolución contractual pueda originar un deber de indemnizar. Por el contrario, indicó que la procedencia de dicha reparación debe estar sustentada en causales atribuibles a alguna de las partes, conforme a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esto evidencia que el debate procesal incluyó no solo la validez de la resolución, sino también sus efectos jurídicos, lo cual hacía obligatoria una valoración por parte del Tribunal.

3.5. Sin embargo, el Árbitro Único[2] resolvió que, al encontrarse resuelto el contrato mediante acto no controvertido, carecía de competencia para pronunciarse sobre la pretensión indemnizatoria. Esta conclusión incurre en una doble contradicción: primero, porque, como ya se explicó, sí existió una controversia en torno a la resolución; y segundo, porque la existencia o no de una controversia respecto de la resolución no es obstáculo para que el Tribunal evalúe si, como consecuencia de dicha resolución, se configuraron daños resarcibles.

3.6. Esta omisión constituye una vulneración al deber de motivación que debe cumplir toda decisión arbitral, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.° 04228-2025-HC/TC, donde se precisa que la motivación implica no solo fundamentación jurídica adecuada y coherente, sino también congruencia entre lo solicitado y lo resuelto. A ello se suma lo señalado en el Expediente N.° 3943-2006-PA/TC, en el cual se reconoce que la ausencia de pronunciamiento sobre pretensiones formuladas configura una infracción al principio de motivación, en tanto se incurre en una incongruencia omisiva.

---

[1] Pg. 5 y 6 de la contestación de la demanda.
[2] Pg. 21 del laudo arbitral.

3.7. En el presente caso, el Tribunal incurre tanto en una falta de motivación interna[3] como en una incongruencia[4] omisiva. En primer lugar, la conclusión de que no procede analizar la indemnización por falta de controversia sobre la resolución contractual no se deriva lógicamente de las premisas procesales, pues como se ha demostrado, sí existió dicha controversia, aunque se declaró caduca. En segundo lugar, el Tribunal omitió completamente pronunciarse sobre los presupuestos de responsabilidad civil que fundamentaban la indemnización solicitada, privando a mi representada de una respuesta razonada sobre un extremo relevante del proceso.

3.8. Cabe subrayar que, aun cuando se haya declarado la caducidad de la pretensión principal sobre la nulidad de la resolución contractual, ello no impide que el Tribunal evalúe los efectos que dicha resolución generó en los derechos patrimoniales de las partes. La pretensión indemnizatoria, al ser formulada como subordinada, no estaba condicionada a la nulidad del acto resolutivo, sino a la simple constatación de que el contrato no continuó en ejecución, hecho que fue admitido por ambas partes y no se encuentra en discusión.

3.9. Por lo tanto, no resulta jurídicamente válido sostener que no había materia sobre la cual pronunciarse, ni que la pretensión estaba fuera del objeto del proceso. Muy por el contrario, tanto mi representada como la Entidad presentaron alegaciones, ofrecieron pruebas y debatieron ampliamente sobre los efectos de la resolución contractual y la existencia de perjuicios económicos derivados de la misma. De ahí que la omisión del Tribunal en pronunciarse sobre esta pretensión implique una afectación directa al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al principio de congruencia procesal.

3.10. En ese sentido, debe concluirse que el laudo arbitral presenta un vicio material de motivación que compromete su validez, al no haberse emitido pronunciamiento alguno

---

[3] Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) Expediente N.° 3943-2006-PA/TC

[4] La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa).(…). El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (…)" Expediente N.° 3943-2006-PA/TC

sobre una pretensión válida, sustentada, y objeto de debate. No solo se incurre en una falta de motivación interna, por ausencia de coherencia lógica en el razonamiento, sino también en una incongruencia omisiva, al no resolver sobre lo expresamente solicitado por una de las partes.

3.11. Por todo lo expuesto, corresponde que esta solicitud de integración sea declarada fundada y que el Tribunal Arbitral emita pronunciamiento expreso y debidamente motivado sobre la pretensión de indemnización por daño emergente, en salvaguarda del derecho a obtener un laudo completo, congruente y motivada.

B. POSICIÓN DE LA ENTIDAD:

6. *Por su parte, la Entidad al absolver la aludida solicitud contra el laudo formulada, ha manifestado lo siguiente, extremo que, al igual que en el caso del Contratista se transcribe para una adecuada visualización de lo esgrimido por dicha parte:*

II. FUNDAMENTOS DE LA ABSOLUCIÓN

PRIMERO. – Conforme se tiene del pedido de integración de laudo, la parte demandante pretende la interpretación de la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal de la demanda, se identifica del escrito que el fundamento de este pedido radica en lo siguiente:

- **Evidencia de omisión**
- **Vulneración al deber de motivación**

SEGUNDO. – A estos efectos, se aprecia que respecto de la evidencia de omisión, la parte demandante indica lo siguiente:

> *(…) **dicha omisión se manifiesta en la ausencia de pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud de indemnización por daño emergente**, bajo el argumento de que la resolución del contrato no fue controvertida, lo cual no se condice con los hechos del proceso. En realidad, la resolución contractual sí fue cuestionada por mi representada; sin embargo, el Tribunal Arbitral, al acoger una excepción planteada por la Entidad, declaró la caducidad del derecho a reclamar sobre dicho extremo, impidiendo así el análisis de fondo de esa controversia.(…)*
>
> *(…) **el Tribunal no puede sustentar la improcedencia del análisis indemnizatorio en la supuesta ausencia de controversia sobre la resolución**, cuando lo cierto es que la controversia existió y fue incluso reconocida como tal en el desarrollo del proceso arbitral, pero no fue resuelta en mérito a su contenido sino únicamente por una barrera procesal.(…)*
>
> *(…) Dicha pretensión tenía como finalidad obtener el reconocimiento del daño emergente ocasionado por la terminación del contrato, más allá de la validez o nulidad de la resolución. **Se trataba, en efecto, de una solicitud con fundamento propio, basada en los efectos patrimoniales generados por el acto resolutorio y en la responsabilidad que de ello se deriva**. (…)*
>
> *(…) Sin embargo, **el Árbitro Único resolvió que**, al encontrarse resuelto el contrato mediante acto no controvertido, carecía de competencia para pronunciarse sobre la pretensión indemnizatoria. Esta conclusión incurre en una doble contradicción: primero, porque, como ya se explicó, sí existió una controversia en torno a la resolución; y segundo, porque la existencia o no de una controversia respecto de la resolución no es obstáculo para que el Tribunal evalúe si, como consecuencia de dicha resolución, se configuraron daños resarcibles.*

TERCERO. – Mientras que, en la vulneración del deber de motivación, explicita lo siguiente:

> *En el presente caso, el Tribunal incurre tanto en una falta de motivación interna como en una incongruencia omisiva. En primer lugar, la conclusión de que no procede analizar la indemnización por falta de controversia sobre la resolución contractual no se deriva lógicamente de las premisas procesales, pues como se ha demostrado, sí existió dicha*

controversia, aunque se declaró caduca. En segundo lugar, el Tribunal omitió completamente pronunciarse sobre los presupuestos de responsabilidad civil que fundamentaban la indemnización solicitada, privando a mi representada de una respuesta razonada sobre un extremo relevante del proceso.

(…) no resulta jurídicamente válido sostener que no había materia sobre la cual pronunciarse, ni que la pretensión estaba fuera del objeto del proceso. Muy por el contrario, tanto mi representada como la Entidad presentaron alegaciones, ofrecieron pruebas y debatieron ampliamente sobre los efectos de la resolución contractual y la existencia de perjuicios económicos derivados de la misma. De ahí que la omisión del Tribunal en pronunciarse sobre esta pretensión implique una afectación directa al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al principio de congruencia procesal.

CUARTO. – Ahora bien, es de saberse que el Artículo 58 de la Ley de Arbitraje establece lo siguiente:

Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.

1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable:

c. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.

Del cual se verifica que la integración del laudo procede ante la omisión de resolver un extremo de la controversia sometida a decisión del Tribunal Arbitral, lo cual equivale a sostener que dicha solicitud procede ante la falta de resolución de una pretensión.

QUINTO. – Sin embargo, **la figura de la integración no puede utilizarse para cuestionar un pronunciamiento**. **En concreto, lo que busca esta figura es evitar que queden pendientes de resolver materias controvertidas que se solicitaron resuelva y, que, a la hora de hacerlo, no haya cumplido con dicho encargo**.

SEXTO. – En el caso, del Laudo arbitral se observa que la pretensión objeto de integración, si ha sido resuelta:

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión Subordinada de la Segunda pretensión Principal de la Demanda Arbitral; en consecuencia, no corresponde ordenar el pago ascendente a la suma de S/ 175,296.38 (ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y seis con 38/100 soles) por concepto de indemnización - daño emergente a favor del CONTRATISTA,

El cual ha tenido un pronunciamiento de fondo, razón a ello incluso se declara infundada.

SEPTIMO. - En tal sentido, se observa que el Laudo Arbitral si ha resuelto la pretensión en cuestión, siendo la solicitud impulsada meramente impugnativa, que no responde a la naturaleza de estos pedidos, siendo que lo se pretende es el cambio de la decisión, lo cual mediante esta solicitud resulta imposible de proceder, en tal sentido, se observa que la solicitud presentada deviene en lo absoluto en improcedente, pues, mediante esta solicitud solo se busca la integración del Laudo por la emisión en la resolución de una pretensión, lo cual no ocurre en el caso, en tanto, el árbitro se ha pronunciado sobre la pretensión demandada.

C. POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO:

7. *Analizada la posición expresada por las partes, corresponde emitir pronunciamiento bajo las consideraciones que exponemos a continuación:*

a. *De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Arbitraje, las partes pueden solicitar: i)* ***la rectificación****, de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar; ii)* ***la interpretación****, del laudo por algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución; iii)* ***la exclusión****, de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral o que no sea susceptible de arbitraje y, iv)* ***la integración****, por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.*

b. *En efecto, asiste a las partes la potestad de formular solicitudes contra el laudo, específicamente, de rectificación, interpretación, exclusión e integración, bajo escenarios en los que corresponda*

aclarar i) aquellos extremos de la parte resolutiva que resulten oscuros o que parezcan dudosos; o aquellos eslabones de la cadena de razonamiento que por ser oscuros o dudosos tengan un impacto determinante en el entendimiento de la parte resolutiva (aquello que se declara u ordena hacer o dejar de hacer a las partes del arbitraje); ii) corregir un error tipográfico, si se precisa; iii) excluir algún extremo no sometido a su competencia o; iv) integrar aspectos relevantes no observados en la línea de razonamiento del juzgador.

c. *No obstante, pese a la singular naturaleza de las solicitudes contra el laudo, su alcance no está orientado a variar el extremo decidido, pues entenderlo de ese modo, implicaría que se está otorgando un carácter claramente impugnatorio, ajeno a la naturaleza de las citadas solicitudes.*

d. *Al respecto, en el presente caso, el literal m del acápite de las solicitudes contra el laudo de la Resolución N° 01 de fecha 12 de junio de 2023, estableció como regla del presente proceso, que notificado el laudo, las partes podrán interponer solicitudes contra el laudo -* ***rectificación, interpretación, integración y/o exclusión****- en sede arbitral. De la misma forma, el artículo 56 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD[1] (en adelante, el REGLAMENTO), establece que, notificado el Laudo, las partes pueden solicitar la rectificación, interpretación, integración y exclusión del Laudo.*

---

[1] **Artículo 56.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo**
1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar al Tribunal Arbitral:
a. La rectificación de cualquier error de cálculo, de transcripción, tipográfico, informático o de naturaleza similar.
b. La interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.
c. La integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.
d. La exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral o que no sea susceptible de arbitraje.
2. Recibida la solicitud, el Tribunal Arbitral pondrá la solicitud en conocimiento de la contraparte por el plazo de diez (10) días hábiles. Vencido dicho plazo, con la absolución o sin ella, dicho colegiado resolverá la solicitud en un plazo de diez (10) días hábiles. Este plazo puede ser prorrogado a iniciativa del Tribunal Arbitral por cinco (05) días hábiles adicionales.
3. El Tribunal Arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, exclusión, interpretación e integración del laudo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
4. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formarán parte integrante del laudo. Contra esta decisión no procede recurso de reconsideración. La Secretaría General notificará la decisión dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la decisión.
5. No cabe cobro alguno de honorarios por la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.

e. *Dicho esto, se tiene que, en el presente caso, el Contratista ha presentado solicitud de integración contra el laudo, sosteniendo que:*

   i. *Que existió una omisión sustancial por parte del Tribunal Arbitral en relación con la pretensión subordinada contenida en la segunda pretensión principal de la demanda, porque no existió pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud de indemnización de daño emergente.*
   ii. *Que el Tribunal no puede sustentar la improcedencia del extremo indemnizatorio por la supuesta ausencia de la controversia sobre la resolución, pues la declaración de caducidad no es equivalente a una falta de cuestionamiento o conformidad con la resolución contractual.*
   iii. *Que la pretensión indemnizatoria fue formulada como subordinada en caso se determine la no continuación del contrato, siendo así, dicha pretensión tenía como finalidad el reconocimiento del daño más allá de la validez o nulidad de la resolución.*
   iv. *Que la Entidad no desconoció la posibilidad jurídica de que una resolución contractual pueda originar un deber de indemnizar.*
   v. *Que, el Árbitro Único incurre en contradicción, porque primero, sí existió una controversia en torno a la resolución y segundo, la existencia o no de una controversia sobre la resolución no es obstáculo para que el Tribunal evalúe si producto de la resolución se configuraron daños resarcibles.*
   vi. *Existió vulneración al deber de motivación que debe cumplir toda decisión del Tribunal Arbitral.*
   vii. *Que, en el presente caso, existió falta de motivación interna como en una incongruencia omisiva, pues la conclusión de que no procede analizar la indemnización por falta de controversia sobre la resolución contractual no se deriva lógicamente de las premisas procesales, pues si existió dicha controversia, aunque se haya declarado caduca, se omitió el pronunciamiento sobre los presupuestos de responsabilidad civil.*
   viii. *La caducidad de la pretensión principal sobre la nulidad de la resolución contractual no impide que el Tribunal evalúe si dicha resolución generó derechos patrimoniales de las partes.*
   ix. *Que no resulta jurídicamente válido sostener que no había materia sobre la cual pronunciarse, que la omisión del*

Tribunal en pronunciarse implica una afectación a su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de congruencia procesal.

x. *Que, el laudo presenta un vicio material de motivación que compromete su validez.*

f. *Por su parte, la Entidad ha sido enfática en señalar:*

i. *Que la figura de la integración no puede utilizarse para cuestionar un pronunciamiento, pues lo que busca es evitar que queden pendientes de resolver materias controvertidas que se solicitaron resolver y que no se cumplió con dicho encargo.*

ii. *Que, la pretensión objeto de integración si fue resuelta en el laudo a partir del resolutivo segundo, el cual ha tenido un pronunciamiento de fondo, determinando infundado lo solicitado.*

iii. *Que, la pretensión objeto de cuestionamiento si fue resuelta, en tanto la solicitud del Contratista es meramente impugnativa y lo que pretende es el cambio de la decisión, lo cual es improcedente pues ello no responde a la naturaleza de la solicitud interpuesta.*

g. *Conforme se aprecia del contenido del laudo arbitral, la pretensión subordinada fue establecida bajo las siguientes consideraciones:*

ii. Segunda cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada de la Segunda pretensión Principal de la Demanda Arbitral:

Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no Ordenar el pago ascendente a la suma de S/ 175,296.38 (ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y seis con 38/100 soles) por concepto de indemnización - daño emergente a favor del CONTRATISTA, en caso la ENTIDAD decida no continuar con la ejecución del Contrato N°025-2021-GRA-PRIDER/DG.

h. *La cual dio lugar al segundo resolutivo del laudo, bajo las siguientes consideraciones:*

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la Pretensión Subordinada de la Segunda pretensión Principal de la Demanda Arbitral; en

consecuencia, no corresponde ordenar el pago ascendente a la suma de S/ 175,296.38 (ciento setenta y cinco mil doscientos noventa y seis con 38/100 soles) por concepto de indemnización - daño emergente a favor del CONTRATISTA,

i. Es el caso que, conforme fue acotado en los numerales 4.1.6.1 al 4.1.6.10 del laudo arbitral, si bien nos encontramos bajo el análisis de una pretensión subordinada, la misma que tiene como presupuesto la denegatoria de la pretensión principal, no es menos cierto que, la indemnización que solicita el Contratista está ligada al análisis de la resolución del contrato, esto es que, para que el Contratista establezca un supuesto de indemnización a su favor, necesariamente, la resolución del contrato debió ser cuestionada y tener un pronunciamiento que impida que quede consentida.

j. En el presente proceso, ello no ha sucedido y dado que la resolución del contrato no puede ser objeto de controversia por haber operado la caducidad, este Árbitro Único no encuentra soporte jurídico respecto al pedido del Contratista y se ratifica en que carece de objeto el análisis de los presupuestos que dan lugar a una indemnización, tal como se desprende de lo indicado en los siguientes numerales:

4.1.6.5. En esa línea, teniendo en cuenta que una pretensión subordinada es un pedido que solo será objeto de decisión si la pretensión principal no es acogida, se debe considerar el sentido de lo resuelto en la segunda pretensión principal, la misma que habiendo sido declarada infundada, determina que este extremo sea objeto de análisis.

4.1.6.6. Dicho esto, dado que lo solicitado en este acápite, está referido a que se ordene pago a favor del Contratista por daño emergente, en el escenario que la Entidad decida no continuar con la ejecución, determina que se tenga en cuenta que el Contrato fue resuelto por la Entidad y, si bien el Contratista sometió dicho acto a arbitraje, lo hizo superando el plazo que tenía para ello, dando pie a la declaración de la caducidad de su derecho, conforme fue declarado en el laudo parcial de fecha 24 de diciembre de 2024.

4.1.6.7. En línea con lo anterior, la pretensión que fue objeto de tal pronunciamiento fue la primera pretensión principal de la demanda, la misma que estuvo orientada a que:

> **PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Se declare nula la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022 donde la Entidad resuelve el Contrato N° 025-2021-GRA- PRIDER/DG de fecha 18.NOV.2021 y, consecuentemente, se declare nulo todos los actos administrativos que la precedieron.

4.1.6.8. En ese sentido, tenemos que si bien, por un lado, el contenido de la primera pretensión de la demanda facultaba a esta Árbitro Único a analizar los aspectos relacionados con la resolución del contrato efectuada por la Entidad a través de la Carta N° 06-2022-GRA-GG/PRIDER-DG de fecha 16.FEB.2022; por otro, tenemos que, existiendo una resolución de contrato que no ha sido controvertida, impide que este Árbitro Único, desconozca su existencia, limite sus efectos y ordene monto indemnizatorio alguno por una negativa de la Entidad, máxime cuando fue dicha parte la que resolvió el contrato.

4.1.6.9. Estando a ello, carece de objeto que se analice si la indemnización solicitada cumple o no con los presupuestos exigidos para su configuración, toda vez que estando el contrato resuelto por parte de la Entidad y no pudiendo este Árbitro Único emitir pronunciamiento en torno a dicho acto, no reviste soporte jurídico alguno que se castigue a PRIDER por no ejecutar un contrato que en buena cuenta ha perdido su fuerza vinculante entre las partes.

4.1.6.10. Por tales consideraciones, corresponde declarar infundado este extremo de la demanda modificada.

k. *En base a tales consideraciones, este Árbitro Único considera que no existe razones jurídicas que determinen que se ampare la presente solicitud y declara la misma improcedente.*

Por tales consideraciones, esta Árbitro Único ***RESUELVE:***

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE *la solicitud contra el Laudo contenido en la Resolución N° 25 planteada por el Contratista a través de su escrito de fecha 22 de setiembre de 2025.*

Arbitraje:
Vladimir Salcedo Vila -
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – PRIDER – Gobierno Regional de Ayacucho

_____

CAROL APAZA MONCADA
Árbitro Único